

1500549-64.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELLE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS

Vistos.

I - RELATÓRIO

MICHELLE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS foi denunciada, em 01/08/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 03/07/2022, por volta das 09h30, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500549-64.2022.8.26.0583 - lauda

Processo nº:

1500549-64.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELLE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS

Vistos.

I - RELATÓRIO

MICHELLE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS foi denunciada, em 01/08/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 03/07/2022, por volta das 09h30, teria tentado ingressar na Penitenciária desta Comarca com 129,97g (cento e vinte e nove gramas e noventa e sete centigramas) de "maconha" (Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores) (fls. 122/125).

Após audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante da ré em preventiva (fls. 39/43 e 49/50).

Decisão de fls. 66 indeferiu o pedido de conversão em prisão domiciliar (fls. 56 e 59/65).

Devidamente notificada (fls. 204), a ré apresentou defesa preliminar (fls. 167/168). Postulou por sua absolvição sumária.

Denúncia recebida em 11/08/2022, determinando-se a citação da ré e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 170/171).

A ré foi citada e intimada (fls. 206).

Em audiência realizada em 30/08/2022 foi ouvida uma testemunha e interrogada a ré (fls. 207/214).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 210/212) e a Defesa, pela aplicação da pena mínima, início do cumprimento em regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e o direito de recorrer em liberdade (fls. 209 - gravado em áudio e vídeo).

V. Decisão de fls. 241/242 concedeu a liminar em Habeas Corpus e deferiu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (fls. 244/247).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na incoativa foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo pericial (fls. 105/107), nota de culpa (fls. 18), depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 02/03, 04, 05 e 109/111) e demais documentos (fls. 11/17, 19/21, 97/104 e 112), além do Relatório final de fls. 113/117 e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Jerusa Bressan dos Anjos e Janaina Fernandes Perícolo, testemunhas (fls. 02/03, 04 e 109/110) agentes de segurança penitenciária, na fase inquisitiva, relataram que ao submeterem a ré MICHELE a revista por scanner corporal, localizou algo estranho em seu "top". Na sequência, a ré levantou levemente a camiseta e foi possível visualizar um pacote nas laterais do "top", entregue por ela às agentes. Havia quatro pacotes envolvidos em plástico filme contendo maconha e a ré ainda lhes entregou um invólucro com 250 comprimidos de cor roxa que estava em sua calcinha. MICHELE disse que um desconhecido solicitou que entregasse os produtos ao seu irmão Michel. Em juízo, Janaína disse que no momento da revista, por meio de scanner, localizaram um volume no "top" da ré, que de pronto permitiu a revista em sala reservada e entregou a vestimenta. Havia quatro invólucros contendo maconha e um saquinho cheio de comprimidos, este estava acondicionado na calcinha da ré. A ré nada disse sobre o destinatário dos produtos (fls. 207 - gravado em áudio e vídeo).

Michel de Oliveira Santos, testemunha, na fase inquisitiva (fls. 111), disse que aquela seria a quarta visita de sua irmã MICHELE e que nunca pediu aos familiares que lhe trouxessem algo ilícito. Ficou surpreso ao saber que a irmã havia sido flagrada na posse dos objetos ilícitos. Após o ocorrido não teve mais contato com sua irmã ou seus familiares.

MICHELLE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS, em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 05), relatou que, na data dos fatos, estava aguardando para ingressar na Penitenciária a fim de visitar seu irmão veio visitar seu irmão quando foi interpelada por um rapaz desconhecido: "de cor branca, alto, com bigode, trajando uma blusa preta e calça jeans, em uma motocicleta de cor cinza". E, após a ré confirmar ser irmã de Michel, o rapaz lhe entregou um top com pacotes grudados por dentro e um pacote de comprimidos para que entregasse a um terceiro dentro do presídio. Declarou que não sabia o que havia nos pacotes, tampouco quem era a pessoa que iria pegá-los. Em juízo, confessou a prática do delito descrito na denúncia. Disse estar passando por dificuldades financeiras no sustento dos quatro filhos e, por isso, aceitou a oferta de R\$ 3.000,00 de um estranho para que ingressasse com as substâncias no presídio. Nunca foi processada e exercia a profissão de cabeleira e entregava folhetos. Foi abordada por uma pessoa na pensão em que fica hospedada aqui em Presidente Bernardes e não lhe foi informado que iria pegar a encomenda com ela (fls. 208 - gravado em áudio e vídeo).

Conforme se infere da prova dos autos, a natureza da droga foi confirmada como a substância vulgarmente conhecida como "maconha" (fls. 105/107), proscrita no território nacional, levada pela ré em suas vestes até o momento em que foi surpreendida em flagrante delito.

Por outro lado, nenhum motivo concreto foi apresentado para não ser dada credibilidade à alegação das agentes penitenciárias, que localizaram o entorpecente com a ré.

Não há como se reconhecer a excludente de culpabilidade decorrente de suposta inexigibilidade de conduta diversa: o estado de penúria alegado pela Defesa não é extremo o bastante, não foi adequadamente demonstrado e poderia ser mitigado através da adesão da ré a programas assistenciais notoriamente mantidos pelos governos federal, estadual e municipal.

O relato das testemunhas foi confirmado pela ré, que admitiu a prática delituosa. Trata-se de confissão válida, dada sua espontaneidade e alinhamento com as demais provas dos autos, notadamente a prova material. Serve, portanto, como prova definitiva da autoria.

Enfim, a incursão da ré nas condutas previstas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, está demonstrada e, à míngua da demonstração de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas respectivas penas é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena inexistem dados a serem considerados, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porém, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do disposto na Súmula 231, do STJ. Logo, a pena intermediária permanece no patamar delineado na etapa anterior.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de outros elementos que autorizem fração de maior monta, aplico o aumento no mínimo legal de 1/6 da pena intermediária, para sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A aplicação do redutor descrito no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é inadmissível.

Embora a ré realmente seja primária, com bons antecedentes e não existam elementos que denotem se dedicar a atividades criminosas, a quantidade de droga apreendida pesa desfavoravelmente, visto que trazia consigo 129,97 g (cento e vinte e nove gramas e noventa e sete centigramas) de maconha.

As circunstâncias que permeiam o fornecimento do invólucro que transportaria - com aliciamento de terceiros para ingresso na unidade prisional - denotam mecanismo característico de engrenagem voltada à prática reiterada e profissional, com clara divisão de tarefas, típico de organização criminosa, com a qual a ré estava envolvida, no mínimo, na condição de longa manus.

Assim sendo, verifica-se que o requisito final à caracterização da figura do tráfico privilegiado não está preenchido, obstando a concessão da respectiva redução de pena.

Embora a ré seja primária, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser necessariamente o fechado, determinado pela quantia de pena imposta e pela hediondez da infração. Pelos mesmos motivos resta inviabilizada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica da ré.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO a ré MICHELLE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e pague 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 03/07/2022.

A ré recorrerá em liberdade, conforme medidas cautelares estabelecidas na decisão colacionada às fls. 241/242.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 06 de setembro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito